

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 공사 분할계약금지 규정 준수 미흡

관 련 부 서 ☆본부

조 치 부 서 ☆본부 □처 ▽부

내 용

1. 업무 개요

☆본부 □처 ▽부는 사옥 및 사택의 냉난방 설비 유지보수, □센터 시설 유지보수 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 사규 「계약규정」 제5조(계약의 방법) 제1항에 따르면, “계약담당자는 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 세칙으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

또한, 「계약규정시행세칙」 제42조(수의계약) 제11항에 따르면 “계약담당자는

공사, 용역, 물품구매·제조 계약에 대하여 단일 사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 수의계약을 체결하지 않도록 해야 한다.”라고 되어 있으며,

같은 규칙 제50조(공사의 분할계약금지)를 보면, “계약담당자는 기획재정부 계약예규 정부 입찰·계약 집행기준 제15조에서 정의한 계약담당자는 동일구조물공사 및 단일공사로서 설계서 등에 의하여 전체사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없다.”라고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

☆본부에서 감사대상 기간에 수행한 간이공사 내역을 점검한 결과, ▽부는 20□■년 *월 경 ㄱ사택 □센터의 노후된 시설 난방용 경유보일러를 가스보일러로 교체하기 위한 기본계획(안)을 수립하였다.

상기 기본계획(안)에는 가스보일러 물품구매와 가스보일러 연료용 LPG시설 신설공사, 기존 경유보일러 철거 공사로 구분하고 소요 예산 ***원을 산정하여 추진방안을 수립하였다.

그러나, 20□■년 =월부터 같은 해 +월 사이 □센터 시설 관련 시설공사로 물품구매와 시설공사를 수행하였는데, 해당 공사는 시설 관련 부속시설 보수공사로서 공사기간이 서로 겹치므로 단일공사로 진행하여야 하지만 이를 각각 분할하여 수의계약으로 시행하였다.

특히, ‘☆ ㄱ사택 □센터 신규 보일러 부속배관설치공사의 경우 계획수립 당시 충분히 예상 가능한 것으로 별도 간이공사가 아닌 기본계획(안)에 반영하여 ‘☆ ㄱ사택 □센터 노후 보일러 및 부속설비 철거공사’와 함께 일괄 발주를 내는 것이 올바른 업무처리 방식이며, 시설 여과재 교체공사 등 *건의 간이공사도 □

센터 시설 부속설비 보수공사로서 개별 간이공사가 아닌 일괄 발주하는 것이 올바른 업무처리 방식이다.

관련자 의견 관련부서는 감사의견을 수용하면서 향후 체계적인 계획을 수립하여 재발되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였고, 다만 20□ ■. =. ■부로부터 ☆ □센터 기계설비에 대한 긴급 보수의뢰를 요청받았고, 신규 보일러와 열교환기 간의 성능불균형 등 예상하지 못한 추가 보수공사가 요구됨으로써 장기 휴관으로 인한 지역주민 민원 발생을 예방하고 신속히 대응하기 위해 불가피한 상황이었다는 점을 고려해 달라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆본부장은

공사주관부서가 □센터 시설 등 시설 보수공사 기본계획 수립시 부속배관설치와 같은 예상가능한 공사에 대해 누락되지 않도록 하고, 계약업무의 효율성 제고를 위해 공사주관부서와 시설■부서 간의 소통을 강화함으로써 단일공사를 부당하게 분할하여 수의계약하는 일이 없도록 방안(예를 들면, 해당 부서직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)